

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4725/2533

การทำเรือแห่งประเทศไทย
บริษัท ดี ทแฮล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
ทรานสปอร์ตเซอร์วิสเชส

โจทก์

จำเลย

จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 132, มาตรา 368, มาตรา 420, มาตรา 427, มาตรา 437

จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนเรือชาอุดี เย็นโบ ในการลากจูงเรือออกจากท่าเรือของโจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองเรือไม่ได้เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเดินเรือเมื่อเกิดเหตุเรือชนท่าเรือของโจทก์ กรณีละเมิดดังกล่าวมิได้เกิดจากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด ปรากฏตามคำร้องขอเข้าเรือลากจูงจากโจทก์ของจำเลยที่ 2 ว่า"ข้าพเจ้ายอมเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องในการลากจูงนี้ และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการท่าเรือแห่งประเทศไทยในกรณีที่มีการเสียหายเกิดขึ้นแก่เรือที่ถูกลากจูง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ" ซึ่งหมายความว่า หากการลากจูงนั้นเกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ขึ้นแก่โจทก์ จำเลยที่ 2 ยอมรับผิดชอบแต่ถ้าหากการลากจูงนั้นเกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ขึ้นแก่เรือที่ถูกลากจูงซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนอยู่ จำเลยที่ 2 ก็ดีฝ่ายเรือที่ถูกลากจูงก็ดี ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากโจทก์ฉะนั้น การที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์หรือไม่จึงต้องดูที่ว่าความเสียหายเกิดจากการลากจูงหรือไม่เมื่อปรากฏว่าความเสียหายเกิดขึ้นขณะที่เรือลากจูงดันเรือชาอุดี เย็นโบ เข้าเทียบท่าเนื่องจากเครื่องยนต์ดับ การลากจูงยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่พ้นจากท่าเรือของ

โจทก์ ขณะนั้น เรือเข้าเทียบท่ายังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของเรือลากจูง ฉะนั้น การที่เรือลากจูงดันเรือซาอูดี เย็นโบเข้าเทียบท่าไปกระทบบันจันและโรงพักของโจทก์เสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องในการลากจูงซึ่งจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามคำร้องขอเช่าหรือลากจูงซึ่งโจทก์ตกลงด้วยแล้ว คำร้องดังกล่าวถือเป็นสัญญาผูกพันจำเลยที่ 2 ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอนำเรือสินค้าชื่อเน็ดลอยด์โคเรีย (M.S.NEDLLOYD KOREA) เข้าท่าภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งเป็นเขตในความควบคุมของโจทก์ จำเลยที่ 1 ได้นำเรือเข้าเทียบต้างกล่าวแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าเรือลากจูงกับโจทก์โดยยื่นคำร้องขอเช่าเรือลากจูงของ โจทก์เพื่อทำการลากจูงเรือเน็ดลอยด์โคเรีย อันเป็นยานพาหนะซึ่งเดินด้วยเครื่องจักรกลที่จอดอยู่ออกจากท่าเรือกรุงเทพ ซึ่งขณะนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นซาอูดีเย็นโบ (SADI YENBO) ในคำร้องระบุว่าจำเลยที่ 2 ยอมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลากจูง โจทก์ได้ตอบสนองคำร้องขอของจำเลยที่ 2 โดยตกลงให้จำเลยที่ 2 เช่าเรือลากจูงตามคำขอของจำเลยที่ 2 และในขณะที่เรือลากจูงของโจทก์กำลังลากจูงเรือซาอูดีเย็นโบ เพื่อออกจากท่าเรือกรุงเทพนายเรือและช่างเรือซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้ตรวจสอบและดูแลได้ควบคุมเรือด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังไม่ได้ตรวจตราเครื่องยนต์ของเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดีทำให้เครื่องยนต์ของเรือเกิดดับขณะแล่นออกจากท่า เรือลากจูงของโจทก์ซึ่งได้เข้าลากจูงไม่สามารถบังคับเรือซึ่งเครื่องยนต์ดับใช้การไม่ได้ให้อยู่ในทิศทางที่ต้องการได้ เรือจึงลอยเข้าฝั่งและชนปะทะบันจันและโรงพักสินค้าของโจทก์ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเสียหายและโจทก์ขาดประโยชน์จากการให้เช่าบันจัน ดังกล่าวตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันซ่อม

เสร็จ ค่าเสียหายและขาดประโยชน์รวม 1,056,085 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันละเมิดวันที่ 1 มิถุนายน 2526 ถึงวันฟ้องเป็น เงิน 85,806.90 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายและดอกเบี้ยนับแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2526 ถึงวันฟ้องรวม 1,141,891.90 บาทแก่โจทก์ พร้อมทั้ง ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 1,056,085 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ ชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำคำร้องขอนำเรือสินค้าชื่อเน็ดลอยด์โคเรีย (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเรือซาอูตีเย็นโบ) เข้ามาในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพจริง โดย ขณะนั้นจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของเรือเน็ดลอยด์โคเรีย และในช่วงเวลาดังกล่าวก็ มิได้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ติดต่อกับโจทก์และทำสัญญาเช่าเรือลากจูง ของโจทก์ในฐานะตัวแทนเจ้าของเรือซาอูตีเย็นโบ เท่านั้น มิได้เป็นผู้ครอบครองหรือ เกี่ยวข้องกับการควบคุม หรือสั่งการเดินเรือแต่เป็นอำนาจหน้าที่ของนายเรือและ ขณะเกิดเหตุเจ้าพนักงานนำร่อง กรมเจ้าท่าเป็นผู้ควบคุมและสั่งการเดินเรือ เหตุเกิด จากการสั่งการของเจ้าพนักงานนำร่องที่สั่งให้ทิ้งสมออย่างกะทันหันและโจทก์จัดเรือ ลากจูงที่กำลังไม่เพียงพอไม่ได้เกิดเพราะเครื่องยนต์ไม่ดีหรือนายเรือหรือช่าง เครื่องยนต์จำเลยที่ 2 ทำสัญญารับผิดชอบโจทก์ในความเสียหายที่เรือสินค้าที่จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนทำแก่เรือลากจูงของโจทก์เท่านั้น ไม่เคยให้สัญญาว่าจะรับผิดชอบใน ความเสียหายทุกกรณี จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของโจทก์ตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 385,835 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยที่ 1 กำหนดค่าทนายความ 4,000 บาท นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ประการแรกว่า จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์หรือไม่ ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนเรือซาอุดีเยินโบ ตามภาพถ่ายคำร้องขอเช่าเรือลากจูงเอกสารหมายเลข จ.11 ขณะที่เรือเข้าเทียบท่าหรือออกจากท่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองเรือ ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมและสั่งการเดินเรือบริษัทซาอุดี อินเตอร์เนชันแนล ชิปปิง หรือเรียกว่า เอส.ไอ.เอส.เป็นผู้ซื้อเรือลำนี้ ได้ส่งนายแอนเดรส เมตาซาส มาเป็นผู้รับมอบเรือศาลฎีกาเห็นว่ากรณีละเมิดตามฟ้องมิได้เกิดจากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนเรือซาอุดี เยินโบ จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดนั้น

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามคำร้องขอเช่าเรือลากจูง เอกสารหมายเลข จ.11 หรือไม่เห็นว่า ตามคำร้องขอเช่าเรือลากจูง เอกสารหมายเลข จ.11 มีข้อความว่า "ข้าพเจ้ายอมเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องในการลากจูงนี้ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการเสียหายเกิดขึ้นแก่เรือที่ถูกลากจูง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ" หมายความว่า หากการลากจูงนั้นเกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ขึ้นแก่โจทก์ จำเลยที่ 2 ยอมรับผิดชอบ แต่ถ้าหากการลากจูงนั้นเกิดความเสียหายอย่างใด ๆ ขึ้นแก่เรือที่ถูกลากจูง ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนอยู่ จำเลยที่ 2 ก็ดีฝ่ายเรือที่ถูกลากจูงซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนอยู่ก็ดี ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากโจทก์ ฉะนั้นการที่จำเลย

ที่ 2 จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์หรือไม่จึงต้องดูที่ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องในการลากจูงหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะที่เรือลากจูงทั้งสองลำดัน เรือซาอูดีเอ็นโบ เข้าเทียบท่าแล้วท้ายเรือซาอูดี เอ็นโบ ไปกระทบบันจัน และโรงพักสินค้าของโจทก์เสียหายนั้น เรือลากจูงทั้งสองลำดัน เรือซาอูดี เอ็นโบออกจากหลักที่จอดเรือแล้ว และได้ล่องหน้าไปตรงจุดที่เรือซาอูดี เอ็นโบ จะกลับลำ แต่เนื่องจากเรือซาอูดี เอ็นโบ เครื่องยนต์ดับ และลอยไปจนน่ากลัวว่าจะเกิดอันตราย นาวาโทชลิต วรวิทย์จึงได้วิญญูให้เรือลากจูงทั้งสองลำมาดัน เรือซาอูดี เอ็นโบ เข้าเทียบท่าเสียก่อน ดังนี้ จะเห็นได้ว่าขณะที่เรือลากจูงทั้งสองลำดัน เรือซาอูดี เอ็นโบ เข้าเทียบท่าานั้น การลากจูงยังไม่เสร็จสิ้นเพราะเรือลากจูงยังจะต้องไปดัน เรือซาอูดี เอ็นโบ กลับลำอีกเรือซาอูดี เอ็นโบ ยังไม่พ้นไปจากท่าเรือของโจทก์ ขณะที่ดัน เรือเข้าเทียบท่านั้นยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของเรือลากจูง ฉะนั้นเมื่อเรือลากจูงทั้งสองลำดัน เรือซาอูดี เอ็นโบ เข้าเทียบท่าแล้วท้ายเรือซาอูดี เอ็นโบ ไปกระทบกับบันจันและโรงพักสินค้าของโจทก์เสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นถือได้ว่าเป็นความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องในการลากจูง ซึ่งจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามคำร้องขอเข้าเรือลากจูง เอกสารหมาย จ.11ซึ่งเอกสารหมาย จ.11 ดังกล่าว โจทก์ตกลงด้วยแล้ว เป็นสัญญาผูกพันจำเลยที่ 2 ได้ คำร้องขอเข้าเรือลากจูง เอกสารหมาย จ.11 ไม่มีข้อความตอนใดที่หมายความว่าจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเรือที่ถูกลากจูงทำความเสียหายแก่เรือลากจูงเท่านั้นตามที่จำเลยที่ 2 เข้าใจและฎีกาขึ้นมา ฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันท-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ